

עין משפט
גור מצוה

סמ:

הַלּוּקָה יִין מִן הַבוֹתִים. הכל מפורש בפרק כל הגט (גיטין דף כה. וס):

אַלֵּא **לְעוֹלָם** בֶּל הַנִּדְקָט. הקשה רבינו טוֹבִיָּה תקשה דרבי יוחנן אדרבי יוחנן דלית ליה לרבי יוחנן ברירא והאמר רבי יוחנן

הלכה כסתם משנה וסתם מתנייתין בהלוקח^(א) כר"מ דלית ליה ברירה ואע"ג דסתמא דלנועים לית ליה ברירה מ"מ תקשה מאי אולמיה דהאי סתמא מהאי סתמא ושמא רבי יוחנן היכא שמתנה צפירוש לא קאמר ר' יוחנן דאין ברירה ובריש כל הגט (סס) דקאמר רבי יוחנן אף אחרון אינו פוסל משום דאין ברירה שאני התם דכתיב וכזה לה דמשמע שיהיה צריך שיהיה מצורר בשעת כתיבה כמו שמפורש בריש כל הגט: **ה"א** **צנועים** **אית** **להו** **דר'** **דוסא**. ולא מן הדין דגול ולא נמייאשו הבעלים שניהן אין יכולין להקדיש ולחלל ולהפקיר אלא מחמת תקנה הוא דאוקמי רבנן ברשותיה לחלל ולהפקיר שלא יכשלו עניים וגנב ורבי דוסא לית ליה דלנועין דבעניים עבד רבנן תקנה ולא בגנב אצל השתא דקאמר ר' יוחנן לנועין ור' דוסא אמרו דבר אחד א"כ סובר הוא דלא מחמת תקנה אלא מן הדין ולא צעי למימר דלנועין ברירה דוקא קאמרי דבר אחד דמרייהו לית להו ברירה שהרי דבר אחד משמע ממש דבר אחד וקשה דבפרק העור והררטע (חולין קד: קט:) אמר רבי יוחנן ר' ישמעאל ורבי דוסא בן הרכינס אמרו דבר אחד דלאו ממש דבר אחד דבמגע דוקא אמרו דבר אחד אבל במשא פליגי דהתם תנן שני חלאי זיתים מטמאים במשא ולא במגע דברי רבי ישמעאל וזההיא דרבי דוסא תנן במסכת אהלות בפרק ג' (משנה ה) כל המטמאין בזהל שחלקן והכינסן לבית רבי דוסא בן הרכינס מטהר ומכמים מטמאין כילד הנוגע בשני חלאי זיתים מן הנצילה או נושאן כו' משמע דר' דוסא בן הרכינס מטהר במגע ובמשא ויש לומר כיון דבמגע אמרו דבר אחד אין חושש אע"ג דלא שוו במשא ועוד אומר ר"י דלגמרי מיתא למימר דסבר רבי דוסא כרבי ישמעאל והא דלרבי ישמעאל מנטרפים היינו במרודר ור' דוסא איירי במפחור לגמרי דלגבי משא צעי נושא והוא דנישא שיהא מחובר יחד כדקאמר עולא בזההיא שמעתא ואוקי עולא כרבי דוסא ולא כרבנן דבאלו

מרובה פרק שביעי בבא קמא

הלוקח יין מנין הכותים. בערב שבת צין השמשות כדמניא בתוספתא^(א) וקדש עליו היום ואין לו מה לשמות בשבת ואין לו פנאי להפריש: **שני** **לוגין**. ממאה: **מחל**. מוציא מעשר שני לחולין על מעות שיש לו צצית דמה שיש לו פנאי לתקן יתקן דהא באמירה בעלמא כגי דלאמרי' לקמן:

אוסרין. דלית להו ברירה לומר מן החולין הוא שותה ותרומה ומעשר ראשון נותרין צנוד: **לקוחות הן**. ולא אמרינן הוצרך הדבר שזה חלק המגיע לכל אחד וירושא לא קאמר רחמנא דמיהדר אלא אמרינן חלקו של זה היה ראוי לזה והחליפו והרי הוא כמקח וחוזרין ומחליפין ציובל: **אלא לעולם כל הנלקט**. אמרו לנועין ורבי דוסא ודקא קשיא סתם משנה **לנועין** לרבי יוחנן: **ר' יוחנן סתמא אחרינא אשכח**. ואי קשיא והא לא סגי' דלא מתהפכא מתני' משום ברירה לא תיפוך דלית ליה לרבי יהודה ברירה וטעמא דלוקח יין קמני התם^(ב) משום שמא יצבק הנוד ולא משום ברירה: **מה ציטו ברשותו** הכי גרסינן הכא: **מאן סנא לנועין** **רבי מאיר**. דלאמר צקדושין מעשר ממון גבוה הוא דכל היכא דליתמיה למעשר לאו ידידיה הוא אלא דגבוה הוא ולענין פדייה אוקמיה ברשותו דמחייב ליה חומשא ואי לאו ידידיה הוא לא הוה יחיצ חומש שאין מוסיף חומש אלא צעלים דכתיב ממעשרו: **הכא נמי** בדרס רצעי אע"ג דלאו ידידיה הוא קדש קדש ממעשרי יליף אצל לקט והקדש בעלמא לא אצל השתא דלאמר רבי יוחנן לנועין ורבי דוסא אמרו דבר אחד ש"מ טעמייהו משום דלא צעי ברשותו ואפילו במילתא דעלמא דכל כמה דלא אייאוש יכול להפקיר ולהקדיש ולחלל: אורכתא

צנועין ר"מ **היא** **לאו** **א"מ** **ר"מ**: **ימעשר** **ממון** **גבוה** **הוא** **ואפילו** **הכי** **לענין** **פדייה** **אוקמיה** **רחמנא** **ברשותיה** **דכתיב** **ו**אם **גאל** **יגאל** **איש** **ממעשרו** **חמשייתו** **יוסף** **עליו** **קרייה** **רחמנא** **מעשרו** **ומוסיף** **חומש** **כרם** **רבעי** **נמי** **גמר** **קדש** **קדש** **ממעשר** **כתיב** **הכא** **קדש** **הלולים** **וכתיב** **גבי** **מעשר** **וכל** **מעשר** **הארץ** **מזרע** **הארץ** **מפרי** **העץ** **לה** **הוא** **קדש** **מה** **קדש** **דכתיב** **גבי** **מעשר** **אע"ג** **דממון** **גבוה** **הוא** **לענין** **פדייה** **אוקמיה** **רחמנא** **ברשותיה** **אף** **האי** **קדש** **נמי** **דכתיב** **גבי** **כרם** **רבעי** **אע"ג** **דלאו** **ממון** **דידיה** **הוא** **לענין** **אחולי** **אוקמיה** **רחמנא** **ברשותיה** **דהא** **כי** **איתיה** **ברשותיה** **נמי** **הא** **לאו** **דידיה** **הוא** **והא** **מצי** **מחיל** **משום** **הכי** **מצי** **מחיל** **אבל** **גבי** **לקט** **כיון** **דמבמונא** **דידיה** **כי** **איתיה** **ברשותיה** **הוא** **דמצי** **מפקר** **ליה** **כי** **ליתיה** **ברשותיה** **לא** **מצי** **מפקר** **ליה** **אמר** **רבינא** **אי** **לאו** **דא"ר** **יוחנן** **צנועין** **ורבי** **דוסא** **אמרו** **דבר** **אחד** **הוה** **אמינא** **מאן** **תנא** **צנועין** **רבי** **דוסא** **היא** **כי** **היכי** **דלא** **תקשי** **סתם** **משנה** **לרבי** **יוחנן** **ורבי** **יוחנן** **בסתם**

הואכי עולא כרבי דוסא ולא כרבנן דבאלו כרצנן דלית ליה דלאמרו דבר אחד:

קרייה **רחמנא** **מעשרו** **ומוסיף** **חומש**. תימה לר"י דכלא חומש יכול לדקדק דלוקמיה רחמנא ברשותיה מכיון שיכול לפדותו ואין שום אדם יכול לעכב עליו אצל אחר אין יכול לפדות בע"כ וי"ל דהא מה שהוא יכול לפדותו ולא אחר היינו לפי שהוא צידו אצל כשהוא ציד אחרים כמו כרם רצעי דלעיל אז לא יוכל לפדותו אצל השתא דאשכחן שיהיה חשוב כ"כ שלו שמוסיף חומש ואחר אפילו כשפודה מדעתו אין מוסיף חומש ש"מ דלגמרי אוקמיה רחמנא ברשותיה ואפילו הוא ברשות אחרים:

קדש **קדש** **יזיף** **במעשר**. תימה דל"ל למידרש בפרק כילד מצרכין (ברכות ד' לה. וסס ד"ה אחליה) מדכתיב קדש הלולים אחליה והדר אחליה פירוש כרם רצעי טעון חילול תיפוק ליה מקדש קדש דמעשר וי"ל דאי לאו דאשכחן ציה פדיון הוה ילפינן קדש משציעית שאין לו פדיון כלל ואין להקשות כלל למה לי קדש תיפוק ליה מהלולים דגזירה שוה דקדש לאטריך למימר דש לו חומש כדלאמר בפ"צ דקדושין (ד' נד: וסס ד"ה גמר) ורבינו חיים תיכר דאי לאו הלולים מגזירה שוה לא הוה ידעינן שצריך חילול **(א)** **(**בשציעית שאין מעשר שני נוהג בשציעית והציא ראיא מירושלמי דמעשר שני פ"ה דקאמר מה דאת אמרת אין מעשר שני נוהג בשציעית דכוותיה אין נטע רצעי בשציעית וכו') ודייק התם שגם שלישיית וששית שאין בהם מעשר שני לא יהיה בהן נטע רצעי אמר רבי יוסי שלישיית וששית יש בהם מעשרות ושציעית אין בה מעשר כל עיקר: **אבל** **אָקט** **דמבון** **דידיה** **הוא**. לא הוה צריך למימר אלא דגבי לקט ליכא קרא אלא לרומא דמילמיה נקטיש דאפי' איכא קרא לא דמי אהדדי:

כסתם משום דמסייע ליה קרא. והאי דאמ' אביי ורבא ורבינא אי לאו דאמר ר' יוחנן צנועים ור' דוסא אמרו דבר אחד וכול'. (משנה יב.)

משום דמסייע ליה קרא. והאי דאמ' אביי ורבא ורבינא אי לאו דאמר ר' יוחנן צנועים ור' דוסא אמרו דבר אחד וכול'. (משנה יב.)

מסורת הש"ס

(א) דמאי פ"ן מ"ד סוכה כג: יומא ה: עירובין לו: מעילה כב. חולין ד'. גיטין כה. כח. מו"ק דמלאי פ"ח, (ב) צ"ה לו: בבורות נב: מ. גיטין כה. מתא, (ג) לעיל סב: (ד) [לעיל סח: ע"ש צ"מ ו. ע"ז סב. חולין קלט, תמורה ט. כט: ערכין כא, (ה) קידושין כד. וי"ג, (ו) נע"י רש"ל, (ז) [מוספתא דמאי פ"ח, (ח) פ"ז דמאי מ"ב, (ט) ועולא ס"ל כר"א והא דמקשי התם על עולא ולא משני דס"ל כ"י דוסא ל"א ומה שיכול לתרן כו'. התקן מחליפו. גרסאות, (א) אצל משני דס"ל כ"י דוסא וקדושין הוי בשלישית ובששית וגיין ר"מ ובס' פ"י,

הגהות הב"ח

(א) תרד"ח קדש וכו' שצריך חילול בשלישית שאין מעשר שני נוהג בשלישית והביא רמב"ם:

רבינו חננאל

הלוקח יין מבין הכותים בערב שבת ושבת ולא הפריש אומ' שני לוגין שאני עתיד להפריש וכול'. וכבר פירשנו זו המשנה בחבל שחוטין לפיכך אין אנו מאריכין בבאן. אומ' שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה, עשרה מהן מעשר, תשעה מצדו שני, ומחול ושותה דברי ר' מאיר. ר' יהודה שמי' ר' יהודה אסרין. ר' מאיר סבר שותה והנשאר צנוד נחבדו כי הן הן שהפריש מקודם לשלום תרומ' ולשום מעשר ואילו הן. ר' יהודה ור' יוסי ור' שמי' סבבי דלמא השתא אינן הוו התרומה והמעשר דאין בידו מנין מחבירי שאותן שהפריש אלו הן. ואם לא תעמיד ר' יהודה נלקט שכבר נחבדו לנו מה ששלקט קשיא דר' יהודה אר' יהודה. וכיון שדמבדו דר' יהודה לית ליה ברירה, הדרנן לאקשויי אז הרי ר' יוחנן דאוקי ר' דוסא דאית ליה ברירה כצנועין, מכלל דצנועין נמי אית להו ברירה, דאמ' האחין שחלקו ביכסיב אביהן מחזירין זה לזה ביובל, דלא איתבהרי שחלקו בשטל הוא ודאי החלק שהורישו אביו, אלא יש לומר שמא החלק בשטל אחיו הוא חלק אחיו וכאילו מכר חלקו לאחיו ואחיו מכר חלקו לו לפיכך מחזירין ביובל כדיון כל מקנה. ופרקינן, לעולם מתני' כל הנלקט הוא, דהא ודאי לית ליה ברירה, ואינו פודה אלא דבר שנתברר שנקלט, ואף על פי שאינו בידו. וזה שאמר ר' יוחנן אין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו, סתמא אחרינא אשכח וסמך עליה. דתנן אין הגובב אחר הגובב משלם כפל ולא הטובח ומוכר מאחר הגובב משלם ד' וה', אמאי בשלמא לגבא לא משלם וכול'. ואמאי סמך ר' יוחנן אהאי סתמא

סב א מ"י פ"ז מהל' מעשר הל' א סמג ענין קלה:
סב ב מ"י פ"יא מהל' שמטה ויובל הל' כ:
סד ג מ"י פ"ג מהל' מעשר שני הל' ח סמג לאין רסד:

תורה אור השלם

1. כי יתן איש אל רעהו בסקף או בלים לשמור וגבב מבית האיש אם יקצא הגבב ישלם שוהב כב ו
2. ואיש כי יקדש את ביתו קדש ליה ויהיירכו הבתן בין טוב ובין רע באשר יקרינו אתו הבתן בן יקום: ויקרא כו יד
3. ואם גאל יגאל איש ממצורו חמשייתו יסף עליה: ויקרא כז לא
4. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים ליה: ויקרא יט כד
5. וכל מעשר הארץ מזורע הארץ מפרי הארץ ליה הוא קדש ליה: ויקרא כז ל

מוסף רש"י

הלוקח יין מבין הכותים. וסתם מנין לא מפרשי תרומה ואין לה כלים להפריש לתוכן תרומה ומעשר (שורובין ד:) ומסתם גזרי חמת משני לכו ואין אי' נפקעת מקדושתה על ידיהם והם חשודים על התעשרות ועל התרומה, ולא כעמי הארץ שזינן מעשרין וכולן מפרשים תרומה, אצל כותים חשודים על הכל, והלוקח מהם צריך לעשר והאי (גיטין כה.) ואשמעין כהא דכותים חשדי' לתרומה, דקמני שני לוגין שאני עתיד להפריש כו' ומשהו זו קודם תקנה דגזרו על יסס נשתי (שורובין ד.) שני לוגין שחזי ערדי' להפריש. מן המאה, הרי הן. (שורובין ד.) תרומה. גדולה, ואחר כך עשה חמה ששמיירי כהא מדות, מפרש עשרה למעשר ראשון וגשמיירו עשית מדות ומפרש מן עשרה למעשר שני (משילה כב.) ומחיל. מעשר שני שהוא יכול לתקן מיד כלא הפריש לאחר שקרא עליו על ויחללו ככל מקום שהוא על המעות (שורובין ד.) הואיל ויכול לתקן באחמיה בעלמא ולומר היה הוא מחולל על המעות שיש לו בתוך הצט לא מחירו על הכמים לשמותו ולסמוך על הכרירה. אצל תרומה ושאר מעשרות סמיקן אכרירה ולאחר השבת כשפירשים אמרינן הוצרך הדבר שזו היא התרומה וזה לא שזה אלא חולין ולאחר זמן יפריש התרומה והמעשר ואמרינן הוצרך הדבר שזה תרומה (שורובין ד.) ושורה מיד.

הואכי עולא כרבי דוסא ולא כרבנן דבאלו כרצנן דלית ליה דלאמרו דבר אחד:

משום דלמלא אלא שחיה שומרי ככל שיעור התרומה והמעשרות (משילה כב.) וכשיהיו לו כלים יפריש בהם התרומה ומעשר (יומא יב.) ר' יהודה כו' אסרין. עד שפירש משא, דקסברי אין ברירה ואכל כוס וכו' יש לומר שהוא תרומה ומעשר (משילה כב.)

האחים **שחלקו** **לקוחות** **הן**. ולא אמרינן הוצרך לכל אחד חלק ירושתו וירושא אינה חוזרת ציובל אלא שמא חלק הבא לזה לא היה עליו ויחלקו (בבורות נב.)